

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 439/2532

นางสุมาลี ศรีชัยนนท์

โจทก์

นายสุวิน ศักดิ์สังวน

จำเลย

นางสุมาลี ศรีชัยนนท์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 35, มาตรา 39 (2)

ความว่า เนื่องด้วยโจทก์จำเลยตกลงกันได้ โดยจำเลยได้นำเงินส่วนที่เหลือจำนวน 70,000 บาท มาชำระให้โจทก์ครบถ้วนแล้วโจทก์ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป จึงขอถอนฟ้อง โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยแถลงท้ายคำร้องว่าไม่คัดค้าน (อันดับ 128)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีมีมูล ให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานออกเช็คโดยมีเจตนาจะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็ค ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 จำคุก 1 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ (อันดับ 120)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับฎีกา (อันดับ 122)

ศาลฎีกาสั่งคำร้องเสร็จและได้ส่งไปศาลชั้นต้นแล้ว ก่อนถึงวันนัดฟังคำสั่งศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 128)

คำสั่ง

คดีนี้เป็นความผิดต่อส่วนตัว โจทก์ขอถอนฟ้องก่อนคดีถึงที่สุด จำเลยไม่ค้าน จึงอนุญาตให้ถอนฟ้องได้ จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ

คดีนี้เป็นความผิดต่อส่วนตัว โจทก์ขอถอนฟ้องก่อนคดีถึงที่สุด จำเลยไม่ค้าน จึงอนุญาตให้ถอนฟ้องได้ จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เคียง บุญเพิ่ม)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น	
ต้น	หมายเหตุ